

1500653-45.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Ainda, requereu o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do CP. A defesa, também em memoriais finais orais, pugnou pela desclassificação do presente delito para o delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. No mais, também requereu o reconhecimento do furto privilegiado. Teceu, ao final, considerações sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500653-45.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500653-45.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2304430/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 15518670 - DEL.POL.ORLANDIA, 1185718/21/020 - DEL.POL.ORLANDIA, 2304430 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUÉ ROBERTO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de JOSUÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, com qualificação completa nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

Notícia a peça acusatória que, na madrugada do dia 4 de julho de 2021, na Avenida C, nº 1.001, no bairro Jardim Arantes, nesta cidade e comarca, o acusado, subtraiu, para si, 1 (uma) bateria marca Zetta de 100 amperes, avaliada em R\$500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Clodoaldo de Souza Faria.

A denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2022 (fls. 38/39). A parte ré foi regularmente citada (fls. 53) e, por intermédio de seu patrono, apresentou resposta à acusação, sem preliminares (fls. 63/66). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória na qual fora inquirida a vítima, uma testemunha e, não tendo o réu

comparecido a despeito de devidamente intimado, decretou-se sua revelia. O Ministério Público, em suas alegações finais orais, asseverou que restou provada a materialidade e a autoria delitiva e, em consequência, pleiteou a procedência da ação penal. Ainda, requereu o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do CP. A defesa, também em memoriais finais orais, pugnou pela desclassificação do presente delito para o delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. No mais, também requereu o reconhecimento do furto privilegiado. Teceu, ao final, considerações sobre a dosimetria da pena. (mídia às fls. 129 e 138, termos de audiência às fls. 129/132 e fls. 138/139). É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de JOSUÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, acusado da prática do delito tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal.

Não foram suscitadas preliminares. No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a procedência da ação penal.

A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo relatório investigativo (fls. 6/10), pelas imagens das câmeras de segurança (link da mídia às fls. 12), sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria criminosa também é incontestada. De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução.

A vítima, ouvida em juízo, disse que, no dia dos fatos, à noite, seu caminhão estava estacionado na porta de sua residência, quando ouviu o rastreador do veículo apitar. De início, não deu importância. Já no dia seguinte, se deu conta de que estava faltando a bateria do veículo e que este encontrava-se aberto. Foi até seus vizinhos e conseguiu gravações de câmeras de segurança que se encontravam próximas ao local. Explicou que as imagens registraram a prática delitiva e que conseguiu identificar que o furtador era um rapaz magro, e que teria se utilizado de um veículo de modelo "Montana", de cor prata, para efetuar a subtração. Contou que chegou a procurar tal veículo na cidade, mas não encontrou. Posteriormente, publicou o vídeo do furto em suas redes sociais e, passados uns dias, um rapaz, conhecido como "Beto", o chamou, informando que também tinha sido vítima de um furto de bateria pela mesma pessoa que furtara o depoente. Informou que identificara o furtador como sendo o acusado. Em contato com Josué, este confirmou que furtara a bateria de "Beto", porém negou a subtração da bateria do depoente. Mesmo assim, prometeu-lhe a entrega de uma nova bateria. No entanto, não mais deu notícias. Em seguida, asseverou que não entrou mais em contato com o acusado, registrando apenas o B.O. Pontou que apresentou os vídeos do furto na delegacia. Disse que o valor aproximado da bateria, à época, era de R\$ 700,00. Contou que, quanto ao veículo "Montana", pelo que sabe, pertence ao irmão do réu. Por fim, afirmou que não recuperou a bateria.

A testemunha Carlos Eduardo Araújo Pazeto, investigador de polícia, afirmou em juízo que a prática delitiva fora registrada por câmeras de segurança próximas do local. Explicou que, anteriormente, já havia ocorrências de outros furtos de bateria de caminhão que ocorreram na cidade e que estes tinham sido praticados com o mesmo "modus operandi", valendo-se de um veículo modelo "Montana". Asseverou que, por meio das investigações, chegaram à conclusão que Josué era o autor dos delitos. Ouvido em sede policial, o réu confessou os fatos. Mencionou que usava as baterias para alimentar um sistema de som automotivo. Ainda, soube que a vítima teve contato com o acusado via Whatsapp e prometeu a devolução do objeto furtado, mas assim não procedeu. Pontuou que não conseguiram apreender a bateria subtraída. Por fim, disse que Josué não era conhecido nos meios policiais.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial militar e civil que participaram da ocorrência/investigação não apenas é válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria

descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal” (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012). O réu, a despeito de devidamente intimado, não compareceu na audiência, tendo sido decretada sua revelia. Em sede policial, todavia, assumiu a prática delitiva. Confessou que, no dia dos fatos, estava na posse de veículo de propriedade de seu irmão, tendo subtraído a bateria do caminhão da vítima (termo de declaração às fls. 14).

Compulsando, destarte, o teor da prova de natureza oral, comprova-se a autoria delitiva do acusado em razão: (i) de sua confissão na primeira fase da persecução (ele narrou, com riqueza de detalhes, como praticou o delito), (ii) da palavra do investigador de polícia, que afirmou terem identificado o réu como sendo o autor do furto, conclusão a que chegaram após a análise das câmeras de segurança que se encontravam no local e de ocorrências anteriores com o mesmo modus operandi; e (iii) das imagens das câmeras de segurança, bem como do relatório de investigação, que demonstram a dinâmica dos fatos (link das imagens às fls. 12, relatório investigativo às fls. 6/10). Não há qualquer controvérsia, portanto, sobre a autoria delitiva.

No mais, na esteira da manifestação ministerial e da defesa, reconhece-se a presença da figura do furto privilegiado. Isso porque o réu é primário e ostenta bons antecedentes. No mais, a bateria subtraída, restou avaliada em R\$ 500,00 (quinhentos reais) – (vide auto de avaliação às fls.20). Em razão disso, considerando que o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), ou seja, superior ao valor da res furtiva, estamos diante de bem de pequeno valor. Assim, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, possível o reconhecimento da figura privilegiada do delito.

Por fim, verifica-se que o crime foi praticado no decorrer do período noturno, de madrugada, comprova-se, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. Consigno que o fato de ter o delito ocorrido em via pública não impede, conforme afirmou a defesa, a incidência da causa de aumento. Basta, para o reconhecimento da majorante, que o crime tenha sido cometido à noite, período em que a diminui-se, naturalmente, a vigilância sobre os bens. Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgado referente ao Tema Repetitivo nº 1144:

(...) Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso (...). (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022).

Nessa esteira, perfeita a adequação típica, formal e material, ao disposto no art. 155, §§1º e 2º, do Código Penal, sendo que, ausentes causas de exclusão da

ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo delito de furto majorado privilegiado se impõe.

Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente, considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Ainda, não há elementos a justificar a exasperação da pena em razão das circunstâncias e as consequências do crime. Inexistem, também, maus antecedentes. Nessa senda, fixo a pena-base no mínimo legal qual seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes. Presente, lado outro, a atenuante da confissão espontânea. No entanto, inviável diminuir a pena, na presente fase, aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Assim, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento veiculada no art. 155, §1º, do Código Penal. Assim, exaspero a pena intermediária em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Lado outro, também se observa a causa de diminuição prevista no art. 155, §2º também do Código Penal. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do sentenciando.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando a quantidade de pena, a ausência de reincidência e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 44, §2º e §3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE a ação penal intentada contra JOSUÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, a fim de CONDENÁ-LO como incurso do artigo art. 155, §§1º e 2º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa, fixado este no mínimo legal.

Ante a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 44 do Código Penal, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada a instituição pública ou privada com destinação social a ser indicada quando da execução da pena.

Ainda, na esteira do pleito ministerial, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o qual prevê que “o juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, assim considerando o auto de avaliação de fls. 20, fixo em R\$ 500,00 (quinhentos reais) o valor do dano a ser reparado.

Por entender ausentes os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, poderá o acusado responder em liberdade.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; e (3) intime-se o réu para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Para a advogada nomeada (fls.67), arbitro honorários no máximo previsto na tabela Tabela OAB/SP. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão, com cópia nos autos. Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Orlandia, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA